

Súd:	Krajský súd Košice
Spisová značka:	4Cob/181/2023
Identifikačné číslo súdneho spisu:	7216206988
Dátum vydania rozhodnutia:	29. 10. 2024
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:	JUDr. Július Tóth
ECLI:	ECLI:SK:KSKE:2024:7216206988.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Júliusa Tótha a sudcov JUDr. Mareka Kotoru a JUDr. Moniky Šabľovej, v spore žalobcu: SMART ENERGO s. r. o., Strojnícka 1, 080 06 Prešov, IČO: 46 857 541, zastúpený: PETRÁN A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA s. r. o., Puškinova 16, 080 01 Prešov, IČO: 36 854 581, proti žalovanému: PCH Servis, s. r. o., Nižná Hutka 70, Nižná Hutka 040 18, IČO: 36 587 401, zastúpený: HUDÁK & partners, s. r. o., Advokátska kancelária JUDr. Rastislav Hudák, s. r. o., Alžbetina 41, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 796 418, o zaplatenie 4.767,05 eura s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice II č. k. 36Cb/44/2016-477 z 19. apríla 2023, takto

rozhodol:

I. P o t v r d z u j e rozsudok Okresného súdu Košice II č. k. 36Cb/44/2016-477 z 19. apríla 2023.

II. Žalobcovi p r i z n á v a proti žalovanému náhradu trov odvolacieho konania v celom rozsahu.

o d ô v o d n e n i e :

1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom (v poradí druhým) rozhodol takto:

I. Žalovaný je povinný do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 2.689,90 eur.

II. Žalobcovi priznáva voči žalovanému náhradu trov súdneho konania v plnom rozsahu, o ktorých výške bude rozhodnuté samostatným uznesením, po právoplatnosti tohto rozsudku.

2. Súd prvej inštancie svojím skorším rozhodnutím č. k. 36Cb/44/2016-384 z 8. júna 2021 žalovanému uložil povinnosť do 3 dní od právoplatnosti rozsudku zaplatiť žalobcovi sumu 2.077,15 eura s úrokom z omeškania 8,05 % ročne od 1.7.2015 do zaplatenia titulom nároku na zaplatenie odmeny zo zmluvy o dielo (výrok I, IV). Žalobu v časti o zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2.689,90 eur zamietol (výrok II) a žiadnej zo strán nepriznal nárok na náhradu trov konania (výrok III).

3. Proti výrokom II a III podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca a Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 4Cob/158/2021-437 zo dňa 5.10.2022 rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutom výroku II a III zrušil a vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie.

4. Súd prvej inštancie v rozsahu zrušenia zo strany odvolacieho súdu opätovne rozhodol napadnutým rozsudkom, v ktorom uviedol, že predmetom sporu je v tejto fáze nárok žalobcu na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2.689,90 eur, ktorú si žalobca uplatňuje voči žalovanému na základe čl. IX zmluvy o dielo uzavretej sporovými stranami dňa 13.4.2015 z dôvodu omeškania žalovaného s povinnosťou zaplatiť cenu diela včas.

5. Súd prvej inštancie ustálil ako nesporné tieto skutočnosti:

5.1. strany sporu dňa 13.4.2015 uzatvorili zmluvu o dielo, predmetom ktorej bola dodávka a montáž vykurovania v nehnuteľnosti žalovaného,

5.2. v čl. IX zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovením a odovzdaním diela v dohodnutom čase, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z uhradeného preddavku na zhotovenie za každý začatý deň omeškania. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v súlade s čl. VI tejto zmluvy má zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % za každý začatý deň omeškania z neuhradenej časti ceny diela.

5.3. Dielo bolo žalobcom vykonané a odovzdané odovzdávacím protokolom č. 016/201 dňa 30.4.2015 a odovzdávacím protokolom č. 016b/2015 dňa 5.6.2015.

5.4. V čase odovzdania malo dielo skrytú vadu, ktorú žalobca odstránil, avšak v dôsledku vadného plnenia vznikla žalovanému škoda. Medzi stranami nie je sporná škoda vo výške 400,- eur a o túto sumu žalobca ponížil cenu diela.

5.5. Žalobca vyzval žalovaného na úhradu ceny diela vo výške 2.477,15 eur (neuhradená časť ceny diela znížená o zľavu z ceny diela vo výške 400,- eur) faktúrou č. 101464 vo výške splatnou dňa 30.6.2015. Žalovaný cenu diela vo výške 2077,15 eur (zníženú o zľavu z ceny diela vo výške 400,- eur) spolu s príslušenstvom žalobcovi zaplatil po právoplatnosti výroku I a IV rozsudku Okresného súdu Košice II č. k. 36Cb/44/2016-384 z 8. júna 2021.

6. Súd prvej inštancie ustálil ako sporné tieto skutočnosti:

6.1. výška škody spôsobenej vadným plnením žalobcu

6.2. platnosť dohody o zmluvnej pokute

6.3. dôvodnosť uplatnenia moderačného práva súdu.

7. Súd prvej inštancie po vykonanom dokazovaní a zistení skutkového stavu vec právne posúdil podľa ustanovení § 536, § 548 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len Obchodný zákonník), upravujúcich zmluvu o dielo, povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním a upravujúcich vady diela, podľa ustanovenia § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka, upravujúceho subsidiárnu pôsobnosť Občianskeho zákonníka, podľa ustanovenia § 544 ods. 1 a 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej aj Občiansky zákonník), upravujúceho zmluvnú pokutu, podľa ustanovenia § 301 Obchodného zákonníka, upravujúceho moderačné právo súdu pri neprimerane vysokej zmluvnej pokute, podľa ustanovenia § 265 Obchodného zákonníka, upravujúceho, že výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu, podľa ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka upravujúceho neplatnosť právneho úkonu,

8. Súd prvej inštancie vykonaným dokazovaním a skutkovým stavom, ktorý nebol medzi stranami sporný konštatoval, že žalobca vadným plnením zmluvy o dielo spôsobil žalovanému škodu, ktorá nebola medzi stranami sporná v rozsahu 400 eur, a o ktorú žalobca znížil svoj nárok na zaplatenie ceny diela. Žalovaný v prejednávanej spore však nepreukázal svoje tvrdenia, že vadným plnením žalobcu bola žalovanému spôsobená škoda vo výške presahujúcej túto sumu. Konštatoval, že žalovaný za účelom preukázania svojich skutkových tvrdení predložil súkromný znalecký posudok č. 83/2017 zo dňa 14.7.2017, v ktorom znalec Ing. Marek Kandráč vyčíslil výšku škody spôsobenej vadným plnením žalobcu na sumu 4.893,89 eur, avšak znalec Ing. Jozef Čechovský v znaleckom posudku č. 8/2020 zo dňa 10.4.2020 uviedol, že znalec Ing. Kandráč nie je znalcom v znaleckom odvetví pre zisťovanie a znalecké skúmanie množstva vlhkosti v konštrukcii a na vyčíslenie výšky škody použil nesprávne metódy. Výška škody určená znaleckým posudkom č. 83/2017 je preto nadhodnotená a zároveň konštatoval, že objektívne, úplne a vecne správne podanie posudku nie je možné vzhľadom na značný časový odstup od vzniku škody. Na pojednávaní dňa 19.4.2023 znalec Ing. Čechovský uviedol, že žalovanému vznikla len lokálna škoda, výšku škody znalec odhadol na 20,- eur a náklady na opravu na 48,- eur. Súd prvej inštancie pri posudzovaní nároku žalobcu na zaplatenie zmluvnej pokuty preto nezohľadnil kompenzačnú námietku žalovaného a na túto skutočnosť zároveň prihliadol pri úvahách o moderácii dojednanej zmluvnej pokuty.

9. Súd prvej inštancie konštatoval, že dohoda zmluvných strán o zmluvnej pokute je platná, nebola dojednaná v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dohoda bola uzavretá zmluvnými stranami slobodne, vážne, neobchádzala zákon a ani žiadnemu zákonu neodporuje a nie je ani v rozpore s dobrými mravmi. Zdôraznil, že pri dojednaní zmluvnej pokuty v článku IX Zmluvy o dielo bola zachovaná rovnováha práv a povinností zmluvných strán a práva zmluvných strán neboli v hrubom ani inom nepomere. Poukázal na to, že zmluvná pokuta bola dojednaná v rovnakej výške pre prípad porušenia

základných zmluvných povinností oboch zmluvných strán. Žalobca sa zaviazal zaplatiť zmluvnú pokutu 0,5 % denne v prípade porušenia povinnosť zhotoviť a odovzdať dielo v dohodnutom čase. Žalovaný sa zaviazal zaplatiť zmluvnú pokutu 0,5 % z neuhradenej časti ceny diela denne v prípade porušenia povinnosti zaplatiť cenu diela. Súd prvej inštancie pritom prihliadal aj na to, že zmluvná pokuta bola dojednaná v rovnakej výške pre prípad porušenia hlavnej povinnosti oboch zmluvných strán a výška pokuty v konečnom dôsledku závisela od postoja povinnej strany. Žalovaný mohol kedykoľvek zabrániť rastu celkovej výšky zmluvnej pokuty tým, že by svoju zmluvnú povinnosť splnil.

10. Súd prvej inštancie nepoužitie moderačného práva súdu podľa § 301 Obchodného zákonníka odôvodnil tým, že priznanie zmluvnej pokuty v uplatnenej sume nepovažuje za neprimerane tvrdé, ani vedúce k neadekvátnym majetkovým dôsledkom. Konštatoval, že vznik nároku na zmluvnú pokutu závisel výlučne od postoja dlžníka, ktorý sa rozhodol plniť svoju hlavnú zmluvnú povinnosť započítaním svojej údajnej pohľadávky na náhradu škody, ktorej výšku však v konaní nevedel preukázať. Poukázal pritom aj na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo 17. júla 2019, sp. zn. 3Obdo/11/2019. Súd prvej inštancie zároveň zdôraznil, že žalobca v spore sa nedomáha zmluvnej pokuty za celé obdobie omeškania žalovaného, ale iba za obdobie do podania žaloby vo veci samej. Za nedôvodné označil aj tvrdenie žalovaného o uplatnení zvyšnej časti zmluvnej pokuty v inom spore zo strany žalobcu a poukázal na to, že súd v prejednávacom spore rozhoduje o predmete sporu a je viazaný návrhom, avšak žalovanému zostáva zachované právo argumentovať v prospech moderácie zmluvnej pokuty uplatnenej v inom spore.

11. Súd prvej inštancie preto žalobe vyhovel v celom rozsahu a o náhrade trov konania rozhodol tak, že úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov konania v rozsahu 100 % proti neúspešnému žalovanému, pretože žalobca bol spore úspešný v celom rozsahu.

12. Proti rozsudku súdu prvej inštancie podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný a to v celom rozsahu. Odvolanie odôvodnil tým, že súd prvej inštancie nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 365 ods. 1 písm. b) zákona č. 160/2015 Civilného sporového poriadku, ďalej len C. s. p.), súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam (§ 365 ods. 1 písm. f) C. s. p.) a rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 365 ods. 1 písm. h) C. s. p.).

12.1. Zdôraznil, že dielo nebolo zo strany žalobcu vykonané riadne a včas, vykazovalo vady spočívajúce v absencii zalisovania pripojovacieho potrubia a v prípade, ak by žalobca vykonal tlakové skúšky, nedošlo by k úniku vykurovacieho média do podlahy a následnému vzniku škody žalovanému. Nie je preto možné akceptovať skutočnosť, že na základe primárneho porušenia povinnosti zo strany žalobcu, vznikne oprávnený nárok žalobcu na zaplatenie zmluvnej pokuty voči žalovanému.

12.1.1. Nepreukázanie tvrdenia žalovaného o výške škody prevyšujúcej nárok žalobcu uplatnený žalobou odôvodňoval žalovaný tým, že pri riešení sanácie poruchy a odstránenia škody žalovaný nepredpokladal, že v budúcnosti budú takéto skutočnosti predmetom súdneho sporu a z tohto dôvodu žalovaný ani nezabezpečoval dôkazy, či fotografie, ktoré by vedel použiť v spore.

12.2. Poukázal na to, že nezalisovanie potrubia a nevykonanie tlakovej skúšky boli rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli príčinou omeškania s úhradou zvyšku ceny za vykonané dielo a súd prvej inštancie sa s nimi v napadnutom rozhodnutí nijakým spôsobom nevysporiadal.

12.3. Zotrval na svojom tvrdení uvedenom počas celého priebehu sporu pred súdom prvej inštancie, že čl. IX bod 2. predmetnej zmluvy upravujúci výšku zmluvnej pokuty považuje žalovaný za ustanovenie odporujúce zásadám poctivého obchodného styku. Poukázal pritom na rozhodnutia rozsudok Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.5.2013 sp. zn. 1Cbi/53/2008, ktorý bol potvrdený Krajským súdom v Bratislave rozsudkom z 28.6.2016 sp. zn. 3CoKR/24/2016 a Ústavného súdu ČR.

12.4. Zároveň opäť zopakoval svoje tvrdenia o tom, že zmluvná pokuta 0,5 % denne, teda 182,5 % ročne - vzhľadom na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti a vzhľadom na absenciu vzniku škody žalobcovi - je neprimerane vysoká.

12.4.1. Za nesprávny označil záver súdu prvej inštancie o tom, že nie je potrebné moderovať zmluvnú pokutu, pretože žalobca si uplatnil zmluvnú pokutu iba za obdobie do podania žaloby. Poukázal pritom na ďalšiu žalobu žalobcu - o zaplatenie zmluvnej pokuty za obdobie od 14.2.2019 do 29.7.2021 vyčíslenej sumou 9.309,44 eura s príslušenstvom a zdôraznil, že uvedené konanie žalobcu považuje žalovaný za zneužitie práva a zmluvnú pokutu žalobca využíva ako prostriedok na dosiahnutie neprimeraného zisku. Celková výška zmluvnej pokuty (v sume 11.999,34 eura) by tak prevyšovala zabezpečenú pohľadávku

(2.077,15 eura) viac ako päťnásobne. Poukázal pritom na rozsudok NSSR z 1. júla 2006, sp. zn. 1Obdo V 93/2004.

12.5. Žalovaný preto navrhol odvolaciemu súdu, aby rozsudok súdu prvej inštancie zmenil tak, že žalobu (čo do nároku na zmluvnú pokutu 2.689,90 eur) zamietne.

13. Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu žalovaného uviedol, že ani jeden zo žalovaným spomenutých dôvodov nie je spôsobilý privodiť pre žalovaného želané dôsledky v odvolacom konaní, pretože odvolacie dôvody sú nesprávne identifikované. Poukázal na to, že predmetné odvolanie obsahuje iba všeobecné výhrady, bez ich špecifikácie ku konkrétnemu odvolaciemu dôvodu. Zdôraznil, že žalovaný v odvolaní vôbec neuviedol v čom má spočívať vadný procesný postup súdu prvej inštancie, neuviedol, na základe ktorých dôkazov mal súd prvej inštancie dospieť k nesprávnym skutkovým zisteniam a neuviedol ani to, v čom má spočívať nesprávne právne posúdenie súdu prvej inštancie.

13.1. K tvrdeniu žalovaného o nevykonaní diela riadne a včas žalobca poukázal na záver súdu prvej inštancie o nedôvodnosti námietky žalovaného týkajúcej sa údajného nevykonania diela zo strany žalobcu riadne a včas, keď súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi cenu diela vo výške 2.077,15 eur s úrokom z omeškania od 1.7.2015 (právoplatný rozsudok súdu prvej inštancie sp. zn. 36Cb/44/2016 z 8.6.2021 - I. výrok prvého rozsudku súdu prvej inštancie, ktorý nebol napadnutý odvolaním, pozn. odvolacieho súdu).

13.2. Za nedôvodné označil aj tvrdenie žalovaného o nekvalitnom vykonaní diela. Poukázal na zákonné možnosti uplatnenia nárokov žalovaného z väd diela a konštatoval, že nezaplatenie ceny diela nemá žiaden právny základ a ide o svojvoľné konanie žalovaného. Zdôraznil, že neuhradením dohodnutej ceny diela žalovaný sám zobral na seba podnikateľské riziko a bol s tým uzročený, že ak sa zadržanie úhrady ukáže ako nezákonné, vznikne žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi úroky z omeškania, i dohodnutú zmluvnú pokutu.

13.2.1. Žalobca zároveň dodal, že vykonal pre žalovaného rozsiahle dielo vykurovacieho systému, pričom povolil iba jediný spoj a aj túto vadu diela žalobca odstránil ešte v ten istý deň, ako bola vada uplatnená. Zároveň dodal, že súdom prvej inštancie ustanovený znalec vyčíslil škodu na celkovú sumu 68,32 eura.

13.3. K výške zmluvnej pokuty žalobca uviedol, že bola oboma zmluvnými stranami dohodnutá pre prípad porušenia zmluvných povinností žalobcu (oneskorené odovzdanie diela) a žalovaného (oneskorená úhrada ceny diela), pričom žalobcovi za každý deň omeškania s odovzdaním diela hrozila zmluvná pokuta 0,5% zo zálohy 9.150,00 eur, teda zmluvná pokuta vo výške 40,75 eura denne a žalovanému hrozila za omeškanie s úhradou dlžnej čiastky 2.077,15 eura zmluvná pokuta vo výške 10,38 eura denne. Dohodnutá zmluvná pokuta bola preto štvornásobne vyššia v prospech žalovaného.

13.3.1. K rozhodnutiam Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.5.2013 sp. zn. 1Cbi/53/2008 a Krajského súdu v Bratislave z 28.6.2016 sp. zn. 3CoKR/24/2016 uviedol, že súdy rozhodovali na základe iného skutkového stavu, kde išlo o rámcovú zmluvu a zmluvná pokuta bola dojednaná v prospech jednej strany. Žalobca naopak poukázal na rozsudok Okresného súdu Žilina zo 6.5.2011, sp. zn. 10Cb/19/2006, potvrdený rozsudkom Krajského súdu v Žiline zo 14.6.2012, sp. zn. 14Cob/297/2011, ktorý bol podrobený prieskumu ústavnosti, pričom Ústavný súd SR uznesením z 9.11.2016, sp. zn. I. ÚS 691/2016 sťažnosť žalovaného proti predmetnému rozhodnutiu Krajského súdu v Žiline posúdil ako zjavne neopodstatnenú. Žalobca zároveň poukázal aj na uznesenie NSSR zo 17.7.2019, sp. zn. 3Obdo/11/2019.

13.4. Navrhol preto odvolaciemu súdu, napadnuté rozhodnutie potvrdiť ako vecne správne.

14. Vyjadrenie žalobcu k odvolaniu žalovaného bolo doručené žalovanému 19.9.2023, žalovaný odvoláciu repliku nepodal.

15. Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného, ktoré bolo podané v zákonnej lehote, oprávnenou osobou, proti rozhodnutiu, proti ktorému je odvolanie prípustné, bez nariadenia pojednávania, pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu, na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie podľa § 385 ods. 1 C. s. p. Odvolanie prejednal podľa § 379 - § 385 C. s. p. a dospel k záveru, že odvolanie žalovaného nie je dôvodné.

16. Rozsudok odvolacieho súdu bol v zmysle § 378 ods. 1 a § 219 ods. 1 C. s. p. odvolacím súdom verejne vyhlásený, čo bolo podľa § 219 ods. 3 C. s. p. oznámené na úradnej tabuli krajského súdu.

17. Predmetom odvolacieho konania je prejednanie odvolania žalovaného proti rozsudku súdu prvej inštancie, ktorým súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi zmluvnú pokutu 2.689,90 eur.

18. Žalovaný odvolanie odôvodnil odvolacími dôvodmi uvedenými v § 365 ods. 1 písm. b), písm. f) a písm. h) Civilného sporového poriadku. Odvolací súd je toho názoru, že tieto odvolacie dôvody nie sú naplnené.

19. Odvolací súd v odvolacom konaní posúdil relevantnosť konkrétnych odvolacích dôvodov v kontexte s namietaným nesprávnym právnym posúdením, posúdil, či súd prvej inštancie na zistený skutkový stav správne aplikoval príslušné právne predpisy, či riadne svoje rozhodnutie odôvodnil, to všetko s prihliadnutím na to, že v odôvodnení rozhodnutia nemusí byť daná odpoveď na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní (Ústavný súd Slovenskej republiky II. ÚS 78/05).

20. Po oboznámení sa s odôvodnením napadnutého rozsudku odvolací súd konštatuje, že súd prvej inštancie presvedčivo a logicky odpovedal na každý argument vznesený v spore a toto odôvodnenie spĺňa kritéria vyžadované vyššími súdnymi autoritami pre zrozumiteľnosť a presvedčivosť súdneho rozhodnutia. Rozhodnutie súdu prvej inštancie je konzistentné a jednoznačnými argumentmi podporil záver, ku ktorému dospel, pričom k celkovej presvedčivosti rozhodnutia súdu prvej inštancie vedie aj to, že premisy zvolené v rozhodnutí, ako aj závery, na základe ktorých k týmto dospel, sú pre nielen právnickú, ale aj laickú verejnosť prijateľné a racionálne; zároveň aj spravodlivé a presvedčivé. Právne závery sú v súlade s vykonanými skutkovými zisteniami a celkovo možno konštatovať, že napadnuté rozhodnutie, pokiaľ sa týka rozsahu jeho odôvodnenia je v súlade s čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, ale aj čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

21. Súd prvej inštancie v dostatočnom rozsahu zistil skutkový stav a zo zistených skutočností vyvodil správny právny záver. Odvolací súd si osvojil náležité a presvedčivé odôvodnenie rozhodnutia súdu prvej inštancie, na ktoré v plnom rozsahu odkazuje (§ 387 ods. 2 C. s. p.).

22. Na doplnenie a zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia, k odvolaniu žalovaného a k podstatným tvrdeniam strán sporu v tomto odvolacom konaní, odvolací súd udáva:

23. Odvolací súd udáva, že ustanovenie § 544 Občianskeho zákonníka upravuje osobitný zabezpečovací prostriedok pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti, ktorým je zmluvná pokuta. Aj keď zákonná úprava zmluvnej pokuty, doplnená pre obchodné záväzkové vzťahy ustanoveniami § 300 až § 302 Obchodného zákonníka, je iba rámcová, takže dáva zmluvným stranám značnú voľnosť pri jej dojednaní, v súvislosti s jej právnou ochranou pre ňu platia niektoré, zo zákona vyplývajúce obmedzenia. Predovšetkým dojednanie o zmluvnej pokute nesmie svojím obsahom alebo účelom odporovať zákonu alebo ho obchádzať alebo sa priečiť dobrým mravom, pretože by išlo o dohodu absolútne neplatnú podľa § 39 Občianskeho zákonníka, čo vylučuje možnosť úspešného uplatnenia práva na zaplatenie zmluvnej pokuty. Osobitne pre obchodné záväzkové vzťahy platí, že výška zmluvnej pokuty by mala byť primeraná hodnote a významu zabezpečovanej povinnosti, pretože v opačnom prípade prichádza do úvahy aplikácia moderačného oprávnenia súdu (§ 301 Obchodného zákonníka), a teda zníženie uplatnenej zmluvnej pokuty, ktoré je limitované iba výškou škody vzniknutej porušením zabezpečenej zmluvnej povinnosti do doby súdneho rozhodnutia. Okrem toho dojednanie o neprimerane vysokej zmluvnej pokute nesmie odporovať zásadám poctivého obchodného styku, pretože výkon práva, ktoré túto zásadu nerešpektuje, nepožíva právnu ochranu, teda súdnou cestou je nevymožiteľné. Posúdenie, či ide o taký prípad, patrí do výlučnej právomoci súdu, pričom posúdenie prípadnej neprimeranosti výšky zmluvnej pokuty súd skúma v čase dojednania výšky zmluvnej pokuty.

24. Odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje so závermi súdu prvej inštancie o platnosti dohody zmluvných strán o zmluvnej pokute a upriamuje pozornosť na odôvodnenie uvedené v odseku 23.

odôvodnenia a špecifikovaného aj v odseku 9. odôvodnenia tohto rozhodnutia, na ktoré v celom rozsahu poukazuje.

25. Odvolací súd k tvrdeniam žalovaného, že dielo nebolo zo strany žalobcu vykonané riadne a včas, vykazovalo vady spočívajúce v absencii zalisovania pripojovacieho potrubia a v prípade, ak by žalobca vykonal tlakové skúšky, nedošlo by k úniku vykurovacieho média do podlahy a následnému vzniku škody žalovanému a preto nie je možné akceptovať skutočnosť, že na základe primárneho porušenia povinnosti zo strany žalobcu, vznikne oprávnený nárok žalobcu na zaplatenie zmluvnej pokuty voči žalovanému a práve s týmito rozhodnými skutočnosťami sa súd prvej inštancie vo svojom rozhodnutí nevysporiadal udáva, že tieto tvrdenia žalovaného nie sú dôvodné.

26. Odvolací súd konštatuje, že súd prvej inštancie už v poradí prvom rozhodnutí vo veci samej I. výrokom (ktorý nebol napadnutý zo strany žalovaného) uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi zvyšok ceny diela 2.077,15 eur s príslušenstvom, pretože dospel k záveru, že dielo bolo vykonané a žalovanému odovzdané, pričom v čase odovzdania malo skrytú vadu - netesniaci spoj trúbok podlahového kúrenia; vada bola dodatočne žalobcom odstránená, avšak žalovanému v súvislosti s touto vadou vznikla škoda v minimálnej výške 400,- eur (takúto škodu žalobca akceptoval, pričom žalovaný udáva podstatne vyššiu škodu).

26.1. Súd prvej inštancie v napadnutom rozhodnutí taktiež na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že dielo bolo žalobcom ako zhotoviteľom vykonané a odovzdané odovzdávajúcim protokolom č. 016/201 dňa 30.4.2015 a odovzdávajúcim protokolom č. 016b/2015 dňa 5.6.2015 a zároveň žalobca vadu diela odstránil.

27. Odvolací súd udáva, že odovzdaním a vykonaním diela bol preto žalovaný povinný zaplatiť žalobcovi cenu diela, a to s poukazom na § 548 ods. 1 Obchodného zákonníka. Keďže dielo bolo aj s odstránenou vadou zo strany žalobcu vykonané a žalovanému odovzdané, žalovaný nezaplatením ceny diela porušil povinnosť zaplatiť žalobcovi cenu diela včas, čím sa dostal do omeškania s úhradou ceny diela a preto žalobcovi vznikol nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,5 % denne z nezaplatennej ceny diela.

28. Odvolací súd k tvrdeniu žalovaného, že výška zmluvnej pokuty 0,5 % denne je neprimerane vysoká a preto mal súd prvej inštancie využiť moderačné právo v zmysle § 301 Obchodného zákonníka udáva, že ani toto tvrdenie žalovaného nie je dôvodné.

29. Odvolací súd v zhode so súdom prvej inštancie konštatuje, že zmluvné strany (podnikatelia) si dohodli zmluvnú pokutu v rovnakej výške 0,5 % denne pre prípad omeškania žalobcu s odovzdaním diela, a pre prípad omeškania žalovaného s úhradou ceny diela. Ako správne poznamenal žalobca mimo iného aj vo vyjadrení k odvolaniu, výška zmluvnej pokuty v prípade omeškania žalobcu bola dohodnutá v číselnom prepočte na sumu 40,75 eura denne, pričom žalovanému hrozila za omeškanie s úhradou dlžnej čiastky 2.077,15 eura zmluvná pokuta dohodnutá v číselnom prepočte vo výške 10,38 eura denne. Odvolací súd preto dospel k záveru, že prvotným účelom dohody zmluvných strán o zmluvnej pokute bolo zabezpečenie riadneho a včasného vykonania a odovzdania diela zo strany žalobcu a zároveň riadne a včasné zaplatenie ceny diela zo strany žalovaného a predmetná výška zmluvnej pokuty odrážala úmysel zmluvných strán na riadnom a včasnom plnení záväzkov oboch zmluvných strán z predmetnej zmluvy.

30. Odvolací súd preto za správny označuje záver súdu prvej inštancie o primeranosti výšky zmluvnej pokuty, a to aj s poukazom na právny názor Najvyššieho súdu SR uvedený v uznesení z 17. júla 2019, sp. zn. 3 Obdo/11/2019.

30.1. Odvolací súd zdôrazňuje, že predmetnou zmluvnou pokutou bola zabezpečená hlavná povinnosť žalobcu odovzdať dielo riadne a včas a zároveň hlavná povinnosť žalovaného zaplatiť cenu diela, dohoda o zmluvnej pokute nebola ani nevyvážená, pretože sa týkala zabezpečenia povinnosti oboch zmluvných strán, a zároveň nešlo o zmluvnú pokutu určenú pevnou sadzbou (ktorej výška by bola

porovnateľná s výškou ceny diela), ale bola dohodnutá v podobe percentuálneho vyjadrenia za každý deň nesplnenia zmluvnej povinnosti (napr. omeškania).

30.2. V prípade zmluvnej pokuty dohodnutej vo forme určitej sadzby za určené časové obdobie bolo preto potrebné zohľadniť aj to, že výška zmluvnej pokuty závisí od postoja dlžníka, ktorý nesplnil povinnosť, ktorú na seba zmluvne prevzal. Dlžník môže kedykoľvek zabrániť rastu celkovej výšky zmluvnej pokuty tým, že svoju zmluvnú povinnosť dodatočne splní, čím dôjde k naplneniu účelu zmluvnej pokuty (t. j. splneniu zabezpečeného záväzku). Dlžník, ktorý (vedome) dlhodobo porušuje (ignoruje) svoje záväzky (a neplní si zmluvné povinnosti), nemôže byť následne zvýhodňovaný v súdnom konaní tým, že v dôsledku jeho nečinnosti presiahne celková výška zmluvnej pokuty výšku zabezpečovanej povinnosti, v dôsledku čoho pristúpi súd k uplatneniu moderačného práva.

31. Odvolací súd k tvrdeniu žalovaného o nesprávnom závere súdu prvej inštancie o tom, že nie je potrebné moderovať zmluvnú pokutu, pretože žalobca si uplatnil zmluvnú pokutu iba za obdobie do podania žaloby a to s poukazom na následné podanie ďalšej žaloby - o zaplatenie zmluvnej pokuty za obdobie od 14.2.2019 do 29.7.2021 vyčíslennej sumou 9.309,44 eura s príslušenstvom udáva, že ani toto tvrdenie žalovaného nie je dôvodné.

32. Ako súd prvej inštancie správne uviedol, predmetom prejednávaneho sporu bola zmluvná pokuta za omeškanie žalovaného do podania žaloby a preto nie je na mieste - vzhľadom na predmet sporu a uplatnený nárok - využiť predmetné moderačné právo podľa § 301 Obchodného zákonníka v prejednávanej spore a zároveň žalovanému zostáva naďalej zachované právo argumentovať v prospech moderácie v inom spore.

32.1. Odvolací súd zároveň dodáva, že na použitie moderačného práva v prejednávanej spore nemožno aplikovať ani rozsudok NSSR z 1. júla 2006, sp. zn. 1Obdo V 93/2004, pretože predmetom posúdenia využitia moderačného práva v predmetnom rozsudku NSSR bola zmluvná pokuta zodpovedajúca takmer 13 % ceny diela a po prevedení na ročnú úrokovú sadzbu by to predstavovalo približne 4 700 %, teda štyridsaťsedemnásobok ceny diela a súdom priznaná zmluvná pokuta, nepočítajúc pokutu priznanú za obdobie po uznaní dlhu, predstavovala takmer 18-násobok ceny diela.

33. Odvolací súd vo vzťahu k aplikácii rozhodnutí okresného súdu a krajského súdu špecifikovaných zo strany žalovaného udáva, že nejde o rozhodnutia najvyšších súdnych autorít (Najvyšší súd SR, Ústavný súd SR) a zároveň aj žalobca predložil rozhodnutia okresného súdu a krajského súdu s opačným záverom, ako tomu bolo pri rozhodnutiach predložených zo strany žalovaného.

34. Odvolací súd konštatuje, že v prejednávanej spore súd prvej inštancie správne posúdil ako platnú dohodu zmluvných strán o výške zmluvnej pokuty, predmetná dohoda nebola dojednaná v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dohoda bola uzavretá zmluvnými stranami slobodne, vážne, neobchádzala zákon a ani žiadnemu zákonu neodporuje a nie je ani v rozpore s dobrými mravmi a zároveň správne posúdil nevyužitie moderačného práva súdu podľa § 301 Obchodného zákonníka, pretože predmetnou zmluvnou pokutou bola zabezpečená hlavná povinnosť žalovaného zaplatiť cenu diela, dohoda o zmluvnej pokute nebola ani nevyvážená, pretože sa týkala zabezpečenia povinnosti oboch zmluvných strán a výška zmluvnej pokuty, ktorej nárok bol uplatnený do podania predmetnej žaloby - závisela od postoja žalovaného nezaplatiť cenu diela.

35. Odvolací súd preto podľa § 387 ods. 1 C. s. p. potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie ako vecne správny v prvom výroku, ako aj vo výroku o náhrade trov konania pre úspešného žalobcu proti neúspešnému žalovanému. Žalobca bol úspešný v celom prejednávanej spore v plnom rozsahu, pretože bol úspešný aj v časti o zaplatenie odmeny za vykonanie diela vo výške 2.077,15 eura s príslušenstvom (v poradí prvé rozhodnutie súdu prvej inštancie), ako aj v časti o zaplatenie zmluvnej pokuty (v poradí druhé rozhodnutie súdu prvej inštancie).

36. O náhrade trov tohto odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 396 ods. 1 C. s. p. v spojení s ustanovením § 255 ods. 1 a § 262 ods. 1 C. s. p. tak, že žalobcovi, ktorý bol v tomto odvolacom konaní úspešný, priznal plnú náhradu trov odvolacieho konania, ktoré je povinný nahradiť neúspešný žalovaný. O výške trov tohto odvolacieho konania podľa § 262 ods. 2 C. s. p. rozhodne súd prvej inštancie samostatným uznesením.

37. Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0 (§ 393 ods. 2 posledná veta C. s. p.).

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa v § 419 C. s. p.

Dovolanie možno podať v lehote dvoch mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia odvolacieho súdu, na súde ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané, dovolanie môže podať aj intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa § 77 (§ 425 C. s. p.). Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plyní zvonu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy podľa § 427 ods. 1 C. s. p.

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom, okrem prípadov uvedených v § 429 ods. 2 C. s. p., ak má dovolateľ sám, alebo jeho zamestnanec alebo člen vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. Inak dovolací súd dovolanie odmietne podľa § 447 písm. c) C. s. p.

V dovolaní podľa § 428 C. s. p. sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh).